

02

宪法学

现行宪法如何形成？

第 2 讲 | 宪法的发展 | 两学时

公安专业一年级 · 两学时

读宪法史，要回答什么

01

近代宪法为何出现？

02

中国宪法经历了哪些关键节点？

03

现行宪法怎样继续发展？

先看三段历史线索

01

近代宪法的出现

02

中国近代与革命时期的探索

03

新中国宪法的形成与修改

近代宪法出现的背景

01

社会经济关系发生变化

02

国家权力的组织方式改变

03

限制权力、保障权利成为议题

成立前的中国宪法探索

01

清末预备立宪

02

《中华民国临时约法》

03

革命根据地的宪法性文件

《共同纲领》的过渡作用

01

1949年由中国人民政治协商会议通过

02

在正式宪法出台前起临时宪法作用

03

为新中国制度建设提供重要基础

新中国宪法的关键节点

01

1954 年：第一部正式宪法

02

1975、1978 年：两次历史调整

03

1982 年：现行宪法公布施行

读懂 1982 年宪法的位置

从哪里来

1. 继承《共同纲领》与 1954 年宪法经验
2. 总结此前宪法实施的经验教训

走向哪里

1. 适应改革开放和现代化建设
2. 成为今天所称的现行宪法

现行宪法的五次修正

01

1988 年、1993 年

02

1999 年、2004 年

03

2018 年

修宪程序看第 64 条

01

提议：全国人大常委会或五分之一以上全国人大代表

02

通过：全国人大全体代表三分之二以上

03

严格程序体现根本法的稳定性

一次修改怎样回应制度发展

01

改革背景：整合反腐败力量，建立国家监察体制

02

文本变化：增设监察委员会一节并明确地位

03

机关的具体关系留待第 7 讲理解

时间轴与修改说明

排列历史节点，再选 2018 年修宪的一处变化，说明其制度需要和现行宪法中的位置。

1 依次排出《共同纲领》至 1982 年宪法

2 把 2018 年修正放在现行宪法之后

3 用第 64 条说出修宪的基本要求

本讲收束

1 现行宪法有清晰的历史来路

2 修正案使宪法回应制度变化

3 下一讲读国家性质与国家形式